

BỘ CÔNG THƯƠNG



**GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC**

SỐ :.....1983...../GP-BCT

NGÀY CẤP :.....22/4/2009.....

BỘ CÔNG THƯƠNG

Số: **1983**/GP-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **22** tháng **4** năm 2009

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.**

Cơ quan cấp trên trực tiếp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Quyết định thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia số 223/QĐ-EVN do Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt ngày 11 tháng 4 năm 2008.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104003204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06 tháng 5 năm 2008.

4. Trụ sở giao dịch: Số 6, phố Hàng Bún, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 22204444

Fax: 04. 22204455.

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép:

Truyền tải điện.

Điều 3. Phạm vi hoạt động:

Quản lý, vận hành lưới truyền tải điện có quy mô cấp điện áp từ 110kV trở lên trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 4. Thời hạn của giấy phép:

Đến ngày 22 tháng 4 năm 2029.

Điều 5. Các điều kiện cấp phép và các điều khoản chi tiết của Giấy phép: Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia:

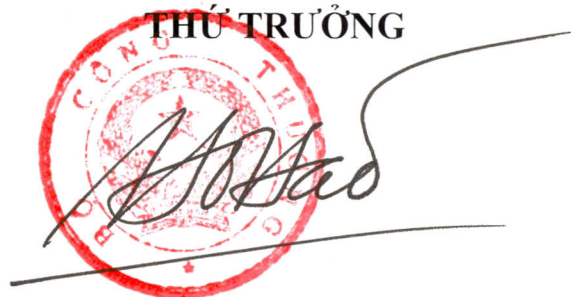
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các văn bản thay thế, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định trên.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



Đỗ Hữu Hào

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số 1983 /GP-BCT
ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)*

I. QUY ĐỊNH CHUNG.....	1
1. Hoạt động truyền tải điện.....	1
2. Thời hạn của giấy phép	1
3. Phạm vi hoạt động.....	1
II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 1	
1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực và các quy định liên quan	1
2. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới truyền tải điện.....	1
3. Đảm bảo truyền tải điện liên tục	2
4. Xây dựng, cải tạo lưới truyền tải điện.....	2
5. Vận hành và bảo dưỡng	2
6. Báo cáo khi có những thay đổi.....	2
III. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN.....	3
1. Quyền kinh doanh thương mại.....	3
2. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực	3
3. Quyền sử dụng tài sản	3
4. Quyền ngừng cung cấp điện.....	3
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP	4
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật	4
2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép	4
3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng.....	4
4. Bảo vệ môi trường.....	4
5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt.....	4
6. An toàn lao động và cộng đồng	5
7. Đào tạo và sử dụng lao động.....	5
8. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện	5
9. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại	5
10. Hạch toán tài chính	6
11. Báo cáo tài chính.....	6

12. Quy hoạch lưới truyền tải điện và kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện	6
13. Sử dụng đất	7
14. Giá truyền tải điện.....	7
16. Các hành vi bị cấm.....	7
17. Thay đổi trong quản lý, vận hành lưới truyền tải điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép.....	7
1. Tuân thủ Quy định lưới truyền tải điện và Quy định lưới phân phối điện	8
2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đầu nối	8
3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện	8
4. Ngừng, giảm mức truyền tải điện	8
5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm.....	8
6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật.....	9
7. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh.....	9
VI. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP	9
1. Trả phí và lệ phí cấp giấy phép.....	9
2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ	9
3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin	9
4. Kiểm tra và thanh tra.....	10
5. Hình thức xử phạt.....	10
6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại	10
7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép	11

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hoạt động truyền tải điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện trong phạm vi được quy định tại khoản 3 Mục I của Phụ lục Giấy phép này.

b) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được phép sử dụng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng lưới truyền tải điện phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này để hoạt động truyền tải điện.

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn hai mươi (20) năm và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2009.

3. Phạm vi hoạt động

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép hoạt động truyền tải điện có quy mô cấp điện áp từ 110kV trở lên trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là đơn vị duy nhất được phép hoạt động truyền tải điện trong phạm vi hoạt động và thời hạn của Giấy phép này.

II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực và các quy định liên quan

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Điện lực và các văn bản có liên quan khác khi hoạt động truyền tải điện.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Giấy phép này.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu phát triển ngoài quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

d) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải cung cấp thông tin để phục vụ việc tính toán và đánh giá quy hoạch phát triển điện lực cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

2. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới truyền tải điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải điện trong phạm vi địa lý được cấp phép để đảm bảo lưới truyền tải điện có đủ năng lực nhận, truyền tải điện năng từ các

nhà máy điện đến các hệ thống lưới điện đấu nối vào lưới truyền tải điện quốc gia.

Kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải phải phù hợp với:

- Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;
- Quy hoạch phát triển điện lực địa phương;
- Danh mục đầu tư hàng năm;
- Quy định lưới truyền tải điện;
- Quy định đo đếm điện;
- Các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải đảm bảo liên kết đấu nối với nhà máy điện, lưới phân phối điện, khách hàng sử dụng điện lớn có đấu nối vào lưới truyền tải điện của Tổng công ty và liên kết lưới điện với nước ngoài theo qui định của pháp luật.

c) Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải báo cáo Cục Điều tiết điện lực và cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới truyền tải điện từng năm của 5 năm tiếp theo.

3. Đảm bảo truyền tải điện liên tục

Trong phạm vi hoạt động truyền tải điện được cấp phép, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

4. Xây dựng, cải tạo lưới truyền tải điện

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp truyền tải điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định

5. Vận hành và bảo dưỡng

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tính toán, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị truyền tải điện đảm bảo phù hợp với Quy định Lưới truyền tải điện, Quy định Đo đếm điện và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho lưới truyền tải điện.

b) Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới truyền tải điện phải được thực hiện theo thỏa thuận với đơn vị điều độ hệ thống điện.

6. Báo cáo khi có những thay đổi

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ

chốt (thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng), cơ cấu tổ chức của Tổng công ty.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chính sách, quản lý và điều hành vĩ mô khi có yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hay cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

III. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép cung cấp dịch vụ truyền tải điện cho đơn vị bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện có giấy phép hoạt động điện lực và khách hàng sử dụng điện lớn được phép mua điện.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với hoạt động truyền tải điện và các điều kiện của Giấy phép này.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia không được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện khi chưa được phép của Cục Điều tiết điện lực hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có các quyền sau đây:

- a) Hoạt động truyền tải điện theo Giấy phép này;
- b) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện;
- c) Xây dựng và trình giá truyền tải điện theo quy định;
- d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện.

3. Quyền sử dụng tài sản

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện phù hợp với các điều kiện trong Giấy phép này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép tạm dừng hoặc ngừng hoạt động truyền tải điện một phần hoặc toàn bộ trong các trường hợp sau:

- a) Đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện không thanh toán giá truyền tải điện, không tuân theo Quy định lưới truyền tải điện;

b) Trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng sửa chữa lưới truyền tải điện, kiểm soát phụ tải và những trường hợp khác theo lệnh của đơn vị Điều độ hệ thống điện phù hợp với Quy định lưới truyền tải điện, Quy định đo đếm điện, những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khác có liên quan và các điều kiện quy định trong Giấy phép này.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện hoạt động truyền tải điện phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới phân phối điện, Quy định đo đếm điện và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện phù hợp với các quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện. Khi có những thay đổi công nghệ chính của lưới truyền tải điện, Tổng công ty phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực.

4. Bảo vệ môi trường

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện của lưới truyền tải điện không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động truyền tải điện.

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải đảm bảo xây dựng, lắp đặt,

nghiệm thu, vận hành lưới truyền tải điện theo đúng thiết kế được duyệt phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực địa phương và danh mục các công trình điện được đầu tư hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. An toàn lao động và cộng đồng

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ và vận hành an toàn các thiết bị điện, các công trình điện; phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm các trang thiết bị điện và công trình điện trước khi đưa vào hoạt động để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đáp ứng các yêu cầu về an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải hợp tác với các đơn vị điện lực, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải bảo đảm thực hiện quy định về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động truyền tải điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện nhằm thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện, chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

9. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

10. Hạch toán tài chính

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm thực hiện hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện của Tổng công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ kế toán Việt Nam và những quy định khác có liên quan

11. Báo cáo tài chính

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động truyền tải điện, báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực:

- Các báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán đối với hoạt động truyền tải điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép trước ngày 30 tháng 6 năm sau; và,

- Các thông tin, số liệu, định mức, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định và trình duyệt giá truyền tải điện hàng năm theo quy định và khi có yêu cầu phù hợp với quy định hiện hành.

12. Quy hoạch lưới truyền tải điện và kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được phép đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện mới có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực địa phương và danh mục các công trình điện được đầu tư hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin phục vụ xây dựng, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và địa phương cho từng giai đoạn theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Điện lực.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thấy quy hoạch đang thực hiện không còn phù hợp với thực tế.

d) Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực, Điều độ hệ thống điện quốc gia và cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực địa phương kế hoạch mở rộng lưới truyền tải điện cho năm (05) năm tiếp theo. Kế hoạch mở rộng lưới truyền tải

điện phải xác định rõ mục đích đầu tư những dự án lớn, kế hoạch hỗ trợ mở rộng và dự kiến đầu nối với lưới truyền tải điện khác, với lưới phân phối điện, với nhà máy điện và đầu nối với khách hàng sử dụng điện lớn.

13. Sử dụng đất

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới truyền tải điện.

14. Giá truyền tải điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải xây dựng và trình duyệt giá truyền tải điện theo Quy định về phương pháp lập, trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ Công Thương ban hành.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị duyệt tổng doanh thu truyền tải điện trình Cục Điều tiết điện lực xem xét và phê duyệt.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng giá truyền tải điện và phí cho các dịch vụ liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính đã được phê duyệt, báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước khi áp dụng.

d) Trong trường hợp Tổng Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến giá, phí của hoạt động truyền tải điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan phải báo cáo Cục Điều tiết điện lực để xem xét.

đ) Giá truyền tải điện được thực hiện theo Hợp đồng đã được ký giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và khách hàng, và được điều chỉnh phù hợp với Quy định thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ phát triển.

16. Các hành vi bị cấm

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực.

b) Phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện cho các đối tượng trong cùng một nhóm khách hàng.

c) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần của nhà máy điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện hoặc đơn vị bán lẻ điện.

17. Thay đổi trong quản lý, vận hành lưới truyền tải điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải báo cáo và phải được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi trong hoạt động quản lý, vận hành lưới truyền tải điện của Tổng công ty do cải tổ ngành điện.

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Tổng công ty.

V. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ Quy định lưới truyền tải điện và Quy định lưới phân phối điện

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của các Quy định lưới truyền tải điện và Quy định lưới phân phối điện và các quy định liên quan tới lưới truyền tải điện và phân phối điện.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia hoạt động truyền tải điện trong phạm vi của Giấy phép này phải tuân thủ Quy định về đấu nối điện ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải thực hiện các hướng dẫn điều độ và quản lý phụ tải và sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của đơn vị Điều độ hệ thống điện và theo các quy định hiện hành.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân theo sự chỉ huy phối hợp vận hành và bảo dưỡng của đơn vị Điều độ hệ thống điện phù hợp với quy định về lưới điện trong quá trình vận hành lưới truyền tải điện.

c) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải phối hợp và hỗ trợ đơn vị Điều độ hệ thống điện trong việc xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện.

d) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải cung cấp thông tin cho Cục Điều tiết điện lực và đơn vị Điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện quốc gia, thị trường điện lực cạnh tranh và quản lý giao dịch trên thị trường điện lực.

4. Ngừng, giảm mức truyền tải điện

Trong quá trình quản lý và vận hành lưới truyền tải điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân thủ quy định về ngừng giảm mức truyền tải điện phù hợp với các Quy định về lưới truyền tải điện, Quy định về lưới phân phối điện, Quy định về thị trường điện lực cạnh tranh, Quy trình điều độ hệ thống điện.

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với lưới truyền tải điện, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm

thông số điện được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải đến khách hàng sử dụng dịch vụ truyền tải điện theo quy định của Luật Điện lực.

7. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm tuân thủ các Quy định của thị trường điện lực cạnh tranh theo từng cấp độ.

VI. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí cấp giấy phép

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết hoạt động điện lực phải nộp, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải nộp đầy đủ phí điều tiết hoạt động điện lực theo mức và thời hạn được Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành.

c) Trường hợp Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hoạt động điện lực theo quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

a) Các dữ liệu được sử dụng để để tính toán tổng doanh thu truyền tải điện và giá truyền tải điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

b) Thông tin về giá truyền tải điện và phí hoạt động truyền tải điện hoặc các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền.

c) Thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện và tình trạng vận hành của các thiết bị truyền tải điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền.

d) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải thông báo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực khi xảy ra những sự cố trên lưới truyền tải điện dẫn tới hệ quả sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện làm ảnh hưởng tới các hoạt động phát điện, bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện.

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải báo cáo cho đơn vị Điều độ hệ thống điện, Cục Điều tiết điện lực kế hoạch để khắc phục hậu quả của những sự cố đó.

đ) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động truyền tải điện cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị truyền tải điện, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này.

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động truyền tải điện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt

a) Trong trường hợp Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Tổng công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia:

- Tổng Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật đối với Tổng công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực;

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết tùy theo tính chất của vụ việc.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia:

- Các trường hợp được quy định tại khoản 17 Mục IV của Phụ lục Giấy phép này;

- Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Tổng Công ty;

- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

b) Sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực vì mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội và phúc lợi công cộng./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đỗ Hữu Hà